

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 272 -
274/2543

นายอริวัฒน์ กิตติรัตนไพบูลย์
ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด
(มหาชน) กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 585

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 37 วรรคสอง,
มาตรา 39 วรรคหนึ่ง

การพิจารณาว่าโจทก์ทั้งสามออกจากการงานโดยมีความผิดหรือไม่ ต้องพิจารณาจากเหตุที่จำเลยที่ 1 นำมาอ้างในขณะที่ทำให้โจทก์ทั้งสามออกจากการงานว่าโจทก์ทั้งสามได้กระทำผิดตามเหตุที่อ้างนั้นหรือไม่ เหตุอื่นนอกเหนือจากที่อ้างต้องถือว่าจำเลยที่ 1 ไม่ประสงค์จะใช้เป็นเหตุให้ออกจากการงาน จึงไม่ต้องนำมาพิจารณา ฉะนั้น เหตุที่ว่าโจทก์ทั้งสามปฏิบัติงานโดยฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยระเบียบพนักงานของจำเลยที่ 1 ทำให้จำเลยที่ 1 เสียหาย อันเป็นเหตุที่จำเลยที่ 1 มิได้อ้างไว้ขณะให้โจทก์ทั้งสามออกจากการงานจึงนำมาพิจารณาประกอบการจ่ายเงินบำเหน็จโดยถือว่าเป็นเหตุสืบเนื่องกัน เพื่อให้มีผลว่าโจทก์ทั้งสามออกจากการงานโดยมีความผิด และไม่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จจากจำเลยที่ 1 ย่อมมิได้ เพราะถือว่า เหตุดังกล่าวนี้จำเลยที่ 1 ไม่ประสงค์จะยกมาเป็นเหตุในการให้โจทก์ทั้งสามออกจากการงานเสียแต่ต้นแล้วจึงไม่อาจนำมาพิจารณาเป็นเหตุเลิกจ้างได้อีก

คดีทั้งสามสำนวน ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยให้เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่าโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3

โจทก์ทั้งสามขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันจ่ายค่าชดเชยเป็นเงิน 209,100 บาท 200,900 บาท และ 269,650 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน 25,900 บาท 24,108 บาท และ 32,358 บาท และเงินบำเหน็จเป็นเงิน 501,840 บาท 421,890 บาท และ 943,775 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ทั้งสามสำนวนให้การขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลแรงงานกลางโจทก์ทั้งสามขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตและจำหน่ายคดีโจทก์ทั้งสามสำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ออกจากสารบบความ

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จ่ายค่าชดเชยเป็นเงิน 209,100 บาท 200,900 บาท และ 269,650 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2541 สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน 25,092 บาท 24,108 บาท และ 32,358 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2541 และเงินบำเหน็จเป็นเงิน 465,850 บาท 390,390 บาท และ 891,275 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ตามลำดับ

จำเลยที่ 1 ทั้งสามสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า คดีนี้จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์ทั้งสามไม่ยอมลงลายมือชื่อในหนังสือรับสภาพหนี้ เป็นการขัดคำสั่งของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการ

กระทำความผิดอันมีผลทำให้โจทก์ทั้งสามไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จตามข้อบังคับของ
จำเลยที่ 1 การจะพิจารณาว่าโจทก์ทั้งสามออกจากการงานโดยมีความผิดหรือไม่ ต้อง
พิจารณาจากเหตุที่จำเลยที่ 1 นำมาอ้างในขณะที่ให้โจทก์ทั้งสามออกจากการงานว่าโจทก์
ทั้งสามได้กระทำความผิดตามเหตุที่อ้างนั้นหรือไม่ เหตุอื่นนอกเหนือจากที่อ้างต้องถือว่า
จำเลยที่ 1 ไม่ประสงค์จะใช้เป็นเหตุให้ออกจากการงาน จึงไม่ต้องนำมาพิจารณา ได้ความ
จากที่คู่ความแถลงรับกันและศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า จำเลยที่ 1
ได้มีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสามออกจากการงานเพราะเหตุที่โจทก์ทั้งสามไม่ยอมลงลายมือชื่อ
ในหนังสือรับสภาพหนี้คดีใช้ความเสียหายแก่จำเลยที่ 1 ซึ่งจำเลยที่ 1 เห็นว่าเป็นการ
จงใจขัดคำสั่งและเป็นการกระทำความผิดตามข้อบังคับว่าด้วยระเบียบพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2541 ของจำเลยที่ 1 ดังปรากฏตามคำ
สั่งให้พนักงานออกจากการเป็นพนักงาน โดยจำเลยที่ 1 มิได้อ้างเหตุอื่นอีกดังนี้ จะ
นำเหตุที่โจทก์ทั้งสามปฏิบัติงานโดยฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยระเบียบพนักงานของ
จำเลยที่ 1 ทำให้จำเลยที่ 1 เสียหาย ซึ่งมีสาเหตุที่จำเลยที่ 1 อ้างไว้ขณะให้โจทก์ทั้ง
สามออกจากการงานมาพิจารณาประกอบการจ่ายเงินบำเหน็จโดยถือว่าเป็นเหตุสืบเนื่อง
กัน เพื่อให้มีผลว่าโจทก์ทั้งสามออกจากการงานโดยมีความผิดและไม่มีสิทธิได้รับเงิน
บำเหน็จจากจำเลยที่ 1 ย่อมมิได้ เพราะถือว่าเหตุดังกล่าวนี้จำเลยที่ 1 ไม่ประสงค์จะ
ยกมาเป็นเหตุในการให้โจทก์ทั้งสามออกจากการงานเสียแต่ต้นแล้วจึงไม่อาจนำมา
พิจารณาเป็นเหตุเลิกจ้างได้อีก เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้ให้โจทก์ทั้ง
สามออกจากการงานเพราะเหตุโจทก์ทั้งสามไม่ยอมลงลายมือชื่อในหนังสือรับสภาพหนี้
ยินยอมชดเชยค่าเสียหายแก่จำเลยที่ 1 ซึ่งศาลแรงงานกลางฟังว่าการกระทำของ
โจทก์ทั้งสามดังกล่าวไม่เป็นการขัดคำสั่งของนายจ้างหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทำงานและจำเลยที่ 1 ให้โจทก์ทั้งสามออกจากการงานโดยโจทก์ทั้งสามไม่มี
ความผิดแล้ว โจทก์ทั้งสามซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับว่าด้วยเงินบำเหน็จ

และเงินบำนาญ ของจำเลยที่ 1 ดังที่กล่าวมาข้างต้นย่อมมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ
ศาลแรงงานกลางพิพากษาชอบแล้ว

พืพำกษำยืน.

(กมล เพียรพิทักษ์-สละ เทศร่ำพรรณ-จรัส พวงมณี)

ศาลแรงงานกลาง - นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ